



COPIA

Città di Squillace

-Provincia di Catanzaro-

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 20	Reg. Delibere	Variazione in esercizio provvisorio al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (art. 15, comma 4-bis, del D.L. 77/2021).
Del 08/03/2023		

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

SETTORE

Si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PARE DI CUI ALL'ART.49
DEL D.GLS.VO N.267 DEL 18/8/2000

settore **FINANZIARIO**

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

SETTORE FINANZIARIO

Si esprime parere favorevole in
ordine della regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno **2023** Addì **08** Del mese di **Marzo**

Alle ore **13.30** Nella sala delle adunanze del suddetto
Comune, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta
Comunale, nelle persone seguenti:

N°	Cognome	Nome	Carica	Presente
1	MUCCARI	Pasquale	Sindaco	SI*
2	CARABETTA	Stefano	Vicesindaco	NO
3	TALOTTA	Rosetta	Assessore	SI*
4	CACCIA	Franco	Assessore	SI*
5	TROMBETTA	Mariella	Assessore	NO

Assiste il segretario comunale **Avv. Giuseppina Ferrucci**

Il Sindaco – Presidente, constatato il numero degli intervenuti,
dichiara valida e legale l'adunanza e apre la seduta invitando i
presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato

*Presente fisicamente

** Presente in audioconferenza

La Giunta Comunale

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 in data 09.09.2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2022/2024;

Visti inoltre:

- l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2022 (pubblicato in G.U. 19 dicembre 2022, n. 295) che differisce al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio sino a quella data;
- l'art. 1, c. 775, L. 29 dicembre 2022, n. 197: *"775. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023."*;

Premesso altresì che con propria deliberazione n. 24 in data 08.09.2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;

Richiamato l'art. 15, c. 4, D.L. n. 77/2021 recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", il quale dispone che gli enti locali possono accertare le entrate derivanti dal trasferimento delle risorse del PNRR e del PNC sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo a proprio favore, senza dover attendere l'impegno dell'amministrazione erogante con imputazione agli esercizi di esigibilità ivi previsti;

Rilevato, inoltre, che l'art. 15, c. 4-bis, D.L. n. 77/2021 prevede espressamente che:

"Gli enti locali che si trovano in esercizio provvisorio o gestione provvisoria sono autorizzati, per gli anni dal 2021 al 2026, a iscrivere in bilancio i relativi finanziamenti di derivazione statale ed europea per investimenti mediante apposita variazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 163 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dall'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118."

Vista la risposta del MEF ad apposito quesito inerente all'argomento (FAQ n. 48):

"Dal 2021 al 2026, gli enti locali possono variare il bilancio anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria per iscrivere in bilancio i finanziamenti di derivazione statale ed europea per investimenti (art. 15, comma 4-bis DL n. 77 del 2021)";

Visto il decreto di assegnazione n. 25 - 1 / 2022 con il quale sono state assegnate a questo ente risorse per € 14.000,00 per la realizzazione del seguente programma: "Misura 1.4.4 - SPID CIE" - Missione 1 Componente 1 del PNRR, finanziato dall'Unione europea nel contesto dell'iniziativa Next Generation EU - Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE";

Visto il decreto di assegnazione n. 24 - 1 / 2022 con il quale sono state assegnate a questo ente risorse per € 2.187,00 per la realizzazione del seguente programma: "Misura 1.4.3 APP IO" - Missione 1 Componente 1 del PNRR, finanziato dall'Unione europea nel contesto dell'iniziativa Next Generation EU - Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE";

Visto il decreto di assegnazione n. 131 - 1 / 2022 con il quale sono state assegnate a questo ente risorse per € 23.147,00 per la realizzazione del seguente programma: "Misura 1.4.5 'Piattaforma Notifiche Digitali' Comuni (Settembre 2022)" - PNRR M1C1 Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU;

Visto il decreto di assegnazione n. 135 - 1 / 2022 con il quale sono state assegnate a questo ente risorse per € 79.922,00 per la realizzazione del seguente programma: "Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI (SETTEMBRE 2022)" - M1C1 PNRR Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU;

Vista la domanda presentata e accettata per l'assegnazione a questo ente risorse per € 34.599,00 per la realizzazione del seguente programma: "Misura 1.4.3 PagoPA' COMUNI (settembre 2022) - Missione 1 Componente 1 del PNRR, finanziato dall'Unione europea nel contesto dell'iniziativa Next Generation EU - Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE";

DELIBERA

- 1) di apportare al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 le variazioni di competenza e di cassa, ai sensi dell'art. 175, commi 1-3, d.Lgs. n. 267/2000 analiticamente indicate nell'allegato a) di cui si riportano le seguenti risultanze finali:

ANNO 2023

ENTRATA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO	€ 277.424,00	
	CA	€	
Variazioni in diminuzione	CO		€
	CA		€
SPESA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO		€ 277.424,00
	CA		
Variazioni in diminuzione	CO	€	
	CA	€	
TOTALE A PAREGGIO	CO	€ 277.424,00	€ 277.424,00
	CA	€	€

- 2) di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall'ordinamento finanziario e contabile e in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000, come risulta dal prospetto che si allega sotto la lettera b) quale parte integrante e sostanziale;

Infine, la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.

Vista la domanda presentata e accettata per l'assegnazione a questo ente risorse per € 77.897,00 per la realizzazione del seguente programma: 'Investimento 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI (LUGLIO 2022)' - M1C1 PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU;

Vista la domanda presentata e accettata per l'assegnazione a questo ente risorse per € 10.172,00 per la realizzazione del seguente programma: "Misura 1.3.1. "Piattaforma Digitale Nazionale Dati - COMUNI (OTTOBRE 2022)" - PNRR M1C1 Investimento 1.3 "DATI E INTEROPERABILITÀ" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU;

Vista il D.P.C.M. del 30/12/2022 recante riparto dei fondi delle risorse destinate per assunzioni a tempo determinato per € 35.500,00, anni dal 2022 al 2026, a favore del comune di Squillace con popolazione fino a 5.000 abitanti ;

Vista la necessità di apportare in esercizio provvisorio variazioni al bilancio sull'annualità 2023, finalizzate a riconoscere una puntuale correlazione tra le entrate a destinazione vincolata derivanti dai ristori relativi a fondi PNRR ministeriali per finanziare i suddetti programmi;

Verificata la necessità di apportare le necessarie variazioni al bilancio di previsione finanziario 2022/2024, Annualità 2023 derivanti dall'acquisizione di entrate a destinazione vincolata per le quali si deve istituire la relativa tipologia insieme al correlato programma di spesa;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Visto il parere del segretario comunale;

Visto il prospetto riportato in allegato sotto la lettera a) contenente l'elenco delle variazioni di competenza da apportare al bilancio di previsione finanziario 2022/2023 – Esercizio 2023 del quale si riportano le risultanze finali:

ANNO 2023

ENTRATA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO	€ 277.424,00	
	CA	€	
Variazioni in diminuzione	CO		€
	CA		€
SPESA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO		€ 277.424,00
	CA		
Variazioni in diminuzione	CO	€	
	CA	€	
TOTALE A PAREGGIO	CO	€ 277.424,00	€ 277.424,00
	CA	€	€

Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio, come risulta dal prospetto allegato sotto la lettera b) quale parte integrante e sostanziale;

Acquisiti agli atti i pareri favorevoli:

- del responsabile del settore finanziario, espresso ai sensi dell'art. 153 e 49 del d.Lgs. n. 267/2000;
- della segretaria comunale in ordine all'urgenza di provvedere;
- dell'organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del d.Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato e integrato dal d.Lgs. n. 118/2011;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con voti favorevoli unanimi,

Delibera n. 20

08/03/2023

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO

Dott. Pasquale Muccari)

F.TO (avv. Giuseppina Ferrucci)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione dell'addetto all'albo pretorio on line, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 32, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è stata pubblicata il

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to (avv. Giuseppina Ferrucci)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.lgs n. 267/2000, il giorno

- ☐ Poichè dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°).
- ☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°).

Data

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Giuseppina Ferrucci

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Segretario comunale
Avv. Giuseppina Ferrucci